

1501378-94.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de repouso noturno. Ademais, trata-se de crime qualificado, o qual é incompatível com a majorante em questão.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada, passo à individualização da pena.

O réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes (cf. FA fls. 60/61 e certidão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501378-94.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2249523/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 27370224 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2249523 - 02º

D.P. PIRACICABA, 2249523/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA

Réu Preso

Contr. nº 2022/001098

Aos 29 de novembro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu LUÍZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA (preso nosso: CDP Piracicaba).

Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito.

Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: José Carlos Martins, PM PAMELA SOAVE DE SOUSA e PM Thiago de Campo.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, imagem(ns) exibida(s) durante audiência.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

E, conforme determinado, além do réu foram apresentadas duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Jose e PM Pamela) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Thiago, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. LUÍZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia de 12 de setembro de 2022, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Aparecido Carlos Guzzi, situada na rua Presidente Venceslau Braz nº 831, bairro Jardim São José, nesta cidade e comarca, LUÍZ tentou subtrair para si, durante o período de repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, botijão de gás pertencente ao Município de Piracicaba, representado por José Carlos Martins. É da inicial que, na data em questão, aproveitando-se do período de repouso noturno, LUÍZ escalou o alambrado da escola, destruiu uma porta de vidro e a grade de proteção dos botijões de gás (tipo industrial) e removeu um deles do local, para subtraí-lo. O acusado não conseguiu levar o objeto consigo e deixou o local. A ação foi captada por câmeras e a direção da escola acionou a Polícia Militar. Em diligência, os PMs prenderam o réu próximo à escola. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. 2. O processo teve trâmite regular, conforme fls. 62, 81, 85/86, 87 e 97/99. 3. A materialidade delitativa foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/12, laudo pericial de fls. 122/29 e depoimentos colhidos. O laudo de fls. 122/129 comprova a ocorrência de duas qualificadoras, pois dele se conclui que o acesso se deu por escalada e rompimento de obstáculo. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. A testemunha José Carlos contou que trabalha como zelador na escola municipal "Aparecido Carlos Guzzi" e que, na data dos fatos, foi informado de que teria havido uma tentativa de furto na unidade escolar. Contou que, ao chegar no local, já havia uma equipe da PM. Verificou que havia uma porta de vidro destruída e que um dos botijões de gás, do tipo industrial, havia sido removido do lugar, uma vez que a grade de proteção dos botijões havia sido arrombada. Relatou que o suspeito ingressou no local após saltar as grades que guarnecem a unidade escolar. Forneceu aos policiais militares filmagens captadas pelas câmeras de segurança existentes num prédio vizinho à escola, as quais lhe haviam sido um pouco antes encaminhadas pela diretora da unidade. Após a captura do acusado, reconheceu como o homem visto nas filmagens. Em juízo, confirmando tais fatos, disse que a pessoa que foi presa usava a mesma blusa do indivíduo que aparece na filmagem. O muro é baixo. A proteção do botijão foi avariada. O PMs Pamela e Thiago explicaram, na Polícia e em Juízo, que foram acionados para atender uma ocorrência de furto. Fizeram contato com o zelador que trabalha no local e pelas imagens de câmeras de monitoramento, a ação delitativa foi captada. À pouca distância da unidade, depararam-se com acusado, a quem prontamente reconheceram como sendo o suposto autor da tentativa de furto, que foi possível com base nas imagens das câmeras de monitoramento que lhe haviam sido fornecidas pela testemunha José. Indagaram o acusado, que confessou que havia ingressado na escola, mas negou ter destruído a porta de vidro ou tentado furtar o botijão, o qual apenas "tentou colocar no local". Em Juízo, Pamela confirmou tais fatos. Disse que reconheceu o acusado pelas imagens e ele, uma vez detido, admitiu que havia ingressado no prédio. O botijão era dos grandes, aparentemente pesado. O portão

onde ficava guardado estava danificado. Na fase policial, o réu negou o fato criminoso. Contou ter ouvido barulhos vindos do interior da escola onde o furto se deu e decidiu entrar para verificar o que ocorria. Disse que, em momento algum quebrou a porta de vidro ou tentou furtar um dos botijões existentes no local. Interrogado em Juízo, o réu admitiu que pulou na escola. Como reside próximo, pulou para dentro para “catar o ladrão”. Apesar da negativa do acusado, a condenação é de rigor. O réu foi preso após ingressar na escola. É curial que deu início à prática de furto, como mostram os vestígios descritos no laudo. Aliás, no cotejo entre a filmagem encartada nos autos e o vídeo da audiência de custódia, constata-se que o acusado vestia o mesmo blusão vermelho numa e noutra oportunidade. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores (fls. 63/64). 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUIZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme os fatos descritos na inicial acusatória. O processo teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. À vista das provas produzidas, o Ministério Público requereu a condenação do réu. Ocorre, porém, que é caso de julgar a ação penal improcedente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O réu foi denunciado pelo crime de furto qualificado tentado porque, durante o repouso noturno, teria, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentado subtrair um botijão de gás, pertencente ao Município de Piracicaba, não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias à vontade. Porém, finda a fase probatória, a autoria delitiva não restou demonstrada. O réu negou ter praticado o crime, alegando que entrou na escola para verificar apenas o que acontecia, já que havia ouvido barulhos. Já as demais pessoas ouvidas ao longo da persecução penal apenas relataram que ele foi capturado após ter sido flagrado pelas câmeras de segurança de imóvel vizinho deixando a escola vítima. Assim, verifica-se que o acusado não negou ter entrado na escola, porém não se sabe se foi realmente ele quem tentou subtrair o botijão de gás, já que não há provas conclusivas a respeito disso. Dessa forma, deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, caso se entenda que foi realmente o acusado quem tentou tirar o botijão de gás do local, requer-se seja reconhecido o crime impossível. Com efeito, pelo que se nota, parece evidente que o réu jamais conseguiria levar o botijão de gás do local, uma vez que se trata de objeto de grande porte, como se verifica na fotografia que instruiu o laudo do exame pericial realizado no local dos fatos. Impossível, assim, que ele conseguisse transpor o portão/muro do local carregando o botijão ou, mesmo, que conseguisse levá-lo adiante por muitos metros, tanto é que o objeto foi abandonado bem próximo ao local de onde estava instalado, evidenciando que a simples força física não bastava. Dessa forma, pela ineficácia absoluta do meio empregado, deve o acusado ser absolvido, nos termos do artigo 17, do Código Penal. Caso, no entanto, não seja este o entendimento, a Defesa pugna para que seja reconhecida a desistência voluntária, respondendo o acusado apenas pelo crime de violação de domicílio, posto que ficou bem explicado quais as circunstâncias alheias que impediram a consumação do delito. Se foi o porte grande do objeto, obviamente que é o caso de se reconhecer o crime impossível, como já pleiteado. Ainda em caso de condenação, tratando-se de acusado primário, requer-se a fixação da pena no mínimo, afastamento da majorante referente ao repouso noturno, já que incompatível com a figura do furto qualificado (Tema 1087, STJ). Em razão da tentativa, a pena deve ser diminuída no máximo, já que o próprio representante da vítima afirmou que o portão de saída estava distante, sendo certo que possivelmente o simples esforço físico do réu não bastaria para carregar o botijão até lá. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal, em caso de conversão. Por fim, não subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, e tendo em vista a possível pena do acusado – a ser cumprida em meio aberto – requer-se seja expedido o alvará de soltura, para que, se for o caso, apele em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

LUÍZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia de 12 de setembro de 2022, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Aparecido Carlos Guzzi, situada na rua Presidente Venceslau Braz nº 831, bairro Jardim São José, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, durante o período de repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, botijão de gás pertencente ao Município de Piracicaba, representado por José Carlos Martins.

Narra a denúncia que na data em questão, aproveitando-se do período de repouso noturno, Luiz escalou o alambrado da escola, destruiu uma porta de vidro e a grade de proteção dos botijões de gás (tipo industrial) e removeu um deles do local, para subtraí-lo. Porém, o acusado não conseguiu levar o objeto, deixando no local.

Narra, por fim, que a ação foi captada por câmeras e a direção da escola informada, que acionou a Polícia Militar. Após, os policiais prenderam o acusado próximo à escola e o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 27/09/2022 (fls. 62). O réu foi citado (fls. 81). Defesa preliminar apresentada às fls. 85/86. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 87).

Durante a instrução foram ouvidos o representante da vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime, bem assim as qualificadoras.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, alegando ter ocorrido crime impossível ou desistência voluntária. Em caso de condenação, pediu o afastamento das majorantes.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede em parte.

Autoria e materialidade delitiva, bem assim a qualificadora do rompimento de obstáculo, foram comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 11/12;
- 2) laudo pericial do local (fls. 122/129), atestando que o prédio onde ocorreram os fatos é isolado do passeio público por um gradil metálico de 1,80 metros de altura e muro em alvenaria e registrando que, aparentemente, o agente adentrou a escola através de escalada desse gradil metálico, o qual dá acesso para uma área lateral do recinto. Nessa área, foi constatado danos em um vidro da porta lateral (imagem 03 - fls. 126) e corte em uma tela plástica de um portão (imagens 04 e 05 - fls. 126/127), porém não houve acesso ao interior do prédio. Por fim, no compartimento de gás industrial, constatou-se o arrombamento do gradil metálico mediante uso de força e a remoção de um dos botijões (imagens 06 e 07 - fls. 128).
- 3) imagens de monitoramento juntadas às fls. 150;
- 4) prova oral, a seguir analisada.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fl. 09/10), o acusado negou o crime. Disse que, na data dos fatos, ouviu barulho vindo do interior da escola e resolveu entrar no local para verificar o que estava acontecendo. Afirmou que não quebrou a porta de vidro nem tentou furtar um dos botijões existentes no local.

Interrogado em juízo (gravação), o réu novamente negou o crime, repetindo a versão anterior e alegando que entrou na escola, pulando o portão, para tentar pegar o ladrão que imaginou estar lá dentro. Depois que saiu da escola, foi detido pelos policiais.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 08) e sob o crivo do contraditório (gravação), o representante da vítima, José Carlos Martins, declarou que trabalha

como zelador na escola municipal Aparecido Carlos Guzzi e que, no dia dos fatos, por volta das 20h, foi informado de que havia ocorrido uma tentativa de furto na escola. Assim, dirigiu-se para lá e, ao chegar, encontrou uma equipe da PM. Verificou que um dos botijões de gás da escola, do tipo industrial, havia sido removido do lugar. Informou que os botijões ficam protegidos por um gradil, o qual havia sido arrombado. Afirmou que o agente ingressou na escola escalando o portão frontal, que era baixo (cerca de 1 metro de altura) e era facilmente transposto por qualquer pessoa. Esclareceu que o acusado foi detido pelos policiais e, pelas vestimentas, ele foi reconhecido como sendo o mesmo homem flagrado nas imagens captadas pela câmera de monitoramento do prédio vizinho, as quais lhe foram enviadas pela diretora da escola momentos antes e repassadas aos policiais. Por sua vez, ouvida na fase informativa (fls. 06) e sob o crivo do contraditório (gravação), a policial militar Pamela Soave de Sousa declarou que, na data em questão, foram acionados para averiguar suposto furto em andamento na escola Aparecido Carlos Guzzi. Chegando ao local, fizeram contato com o zelador da unidade, o qual informou que um homem havia ingressado na escola e, após quebrar uma porta, tinha tentado subtrair um botijão de gás, porém sem sucesso. Contou que a testemunha também lhes forneceu as imagens de uma câmera de monitoramento que flagrou a ação. Por meio delas, conseguiram ver o agente criminoso. Assim, saíram em busca dele e, a poucos metros da escola, o encontraram, reconhecendo-o como o autor da tentativa de furto através das imagens fornecidas. Esclareceu que, após questionado, o acusado confessou que havia ingressado na escola, mas negou ter destruído a porta de vidro ou tentado furtar o botijão, o qual apenas “tentou colocar no local”.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 07) pelo policial militar Thiago de Campo.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral.

Confirmam-se alguns julgados: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse contexto, restou comprovado que o réu praticou o crime em questão e o fez mediante rompimento de obstáculo.

De fato, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança instaladas em imóvel vizinho dentro da escola no momento do furto.

A alegação do réu de que ingressou no imóvel para “pegar um ladrão” não convence. De fato, não é crível tal versão. Evidente que seu intuito era subtrair o botijão de gás e somente não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a polícia foi acionada e compareceu rapidamente ao local, de modo que, ao perceber isso, ele deve ter fugido, tanto que foi encontrado pouco depois nas proximidades.

Nesse contexto, não há como se reconhecer a desistência voluntária.

Também não se pode falar em crime impossível, pois não restou demonstrado que a “res” era tão pesada a ponto de ser absolutamente impossível ao réu retirá-la dali.

A prova oral e o laudo pericial acima indicado demonstraram, ainda, ter ocorrido o arrombamento, mediante uso de força, do gradil que guardava o botijão, de modo que deve ser reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Entretanto, é caso de se afastar a qualificadora da escalada, eis que, nesta audiência, o zelador da escola declarou que o portão frontal da escola que o agente transpôs era baixo e facilmente transposto por qualquer pessoa.

Assim, não havendo esforço anormal para a escalada, não se pode reconhecer a majorante.

A causa de aumento do repouso noturno também deve ser afastada, eis que o crime ocorreu por volta das 19,30 horas, que não é considerado horário de repouso noturno. Ademais, trata-se de crime qualificado, o qual é incompatível com a majorante em questão.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada, passo à individualização da pena.

O réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes (cf. FA fls. 60/61 e certidão de fls. 63/64), pois, embora responda a outro processo criminal, ainda não sofreu condenações definitivas.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, aplico-lhe as penas mínimas de dois anos de reclusão e dez dias-multa.

Não há agravantes.

Com as penas fixadas no mínimo legal, eventuais atenuantes não podem diminuí-las.

Não há causas de aumento de pena.

Em razão da tentativa e considerando que o "iter criminis" não foi interrompido logo no início, pois o acusado transpôs o portão, arrombou a grade de proteção dos botijões de gás, retirou a "res" do local e só não conseguiu consumar a infração porque os policiais chegaram, diminuo as penas em 1/2, perfazendo um ano de reclusão e cinco dias-multa.

Com fundamento no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade por igual período.

Deixo de aplicar qualquer outra substitutiva menos penosa, pois, embora tecnicamente primário, o réu estava usufruindo do benefício da liberdade provisória quando cometeu o crime em questão, o que demanda resposta firme do Estado para que a pena cumpra as funções de prevenção e reprovação, fazendo com que o réu sinta as consequências de seus atos, entenda o caráter ilícito de sua conduta, reflita sobre ela e não mais pratique crimes como este.

Na hipótese de reversão de que trata o artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Por não haver condições de se apurar a atual condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu LUIZ PAULO ALVES ALBANO DA SILVA a cumprir um ano de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade por igual período, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cinco dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com a procedência parcial da ação e fixado regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena corporal e feita a substituição por restritivas de direitos, não estão mais presentes os requisitos da prisão cautelar, a qual fica revogada. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por

TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.